

Судья Волкова Т.М.
ГСК Золин М.П. - предс.,
Гудкова М.В. - докл.
Лозина С.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
президиума Тверского областного суда

19 сентября 2016 года

город Тверь

Президиум Тверского областного суда в составе:
председательствующего Карташова А.Ю.,
членов президиума Масловой Л.И., Аксеновой О.В., Каневской Г.В.,
при секретаре Коршуновой Е.А.
рассмотрел в открытом судебном заседании по кассационной жалобе
[redacted] на решение Рамешковского районного
суда Тверской области от 02 февраля 2016 года и апелляционное
определение судебной коллегии по гражданским делам Тверского областного
суда от 05 апреля 2016 года по делу по иску [redacted]
[redacted] к обществу с ограниченной ответственностью
«СтройРазвитие» о взыскании неустойки за нарушение сроков устранения
недостатков выполненных работ, штрафа.

Заслушав доклад судьи Серёжкина А.А., президиум Тверского
областного суда

установил:

[redacted] обратился в суд с вышеуказанным иском.

Исковые требования мотивированы тем, что 22 февраля 2007 года он
заключил инвестиционный договор с ООО «СтройРазвитие» на
строительство индивидуального жилого дома для личных и семейных нужд
на земельном участке площадью 1460 кв. м по адресу: Московская область,
Истринский район, Лучинское сельское поселение, вблизи деревни
Давыдовское.

Дополнительными соглашениями № 3 от 24 мая 2007 года и № 4 от
11 декабря 2007 года цена договора определена в 6749669 рублей. Данная
сумма полностью уплачена истцом ответчику до 12 марта 2007 года.

22 февраля 2012 года сторонами договора составлен акт сдачи-приемки
инвестиционного проекта – жилого дома, который подписан сторонами с
приложением замечаний – недостатков готовности жилого дома. Указанные
недостатки ответчиком устранены не были. В целях фиксации всех
имеющихся недостатков строительства проведены строительно-технические
экспертизы. Заключение специалистов от 04 мая 2012 года и от
25 января 2013 года установлено большое количество отступлений от

договора и недостатков строительства жилого дома, в том числе подлежащих безусловному устранению. Неоднократные требования истца об устранении выявленных недостатков, в досудебном порядке ответчиком не удовлетворены. Вина ответчика в недостатках установлена заключениями экспертизы и состоявшимися судебными актами по другим делам. Однако ответчик на протяжении длительного времени игнорирует требования истца о безвозмездном устранении недостатков выполненных работ.

23 ноября 2015 года истец в досудебном порядке предъявил ответчику требование в десятидневный срок выплатить 6749669 рублей в качестве неустойки за нарушение сроков устранения недостатков выполненной работы за период с 22 февраля 2012 года по 20 ноября 2015 года. На момент подачи иска указанное требование ответчиком добровольно не удовлетворено.

Решением Рамешковского районного суда Тверской области от 02 февраля 2016 года, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Тверского областного суда от 05 апреля 2016 года, исковые требования [REDACTED] В.А. удовлетворены частично, судом постановлено:

- взыскать с ООО «СтройРазвитие» в пользу [REDACTED] В.А. неустойку за нарушение сроков устранения недостатков работ по инвестиционному договору № 93/47-ИД за период с 03 февраля 2015 года по 02 февраля 2016 года в размере 73908 рублей 87 коп., штраф 36954 рубля 43 коп., расходы по оплате услуг представителя в размере 20000 рублей, а всего взыскать 130863 рубля 33 коп.

В остальной части исковых требований отказано. Разрешен вопрос о судебных расходах.

23 июня 2016 года в Тверской областной суд поступила кассационная жалоба [REDACTED], в которой содержится просьба об отмене судебных актов судов первой и апелляционной инстанций в связи с неправильным применением норм материального права при исчислении неустойки.

В дополнении к кассационной жалобе [REDACTED] просил о направлении дела на новое апелляционное рассмотрение.

28 июня 2016 года в целях проверки доводов жалобы дело истребовано в Тверской областной суд, куда поступило 14 июля 2016 года.

Определением судьи Тверского областного суда Серёжкина А.А. от 19 августа 2016 года дело передано на рассмотрение президиума Тверского областного суда.

Проверив материалы дела, обсудив доводы жалобы, возражений, заслушав объяснения [REDACTED] и его представителя Антонова И.В., поддержавших доводы жалобы, президиум Тверского областного суда находит кассационную жалобу подлежащей удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с требованиями статьи 387 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке являются

3

существенные нарушения норм материального права или норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

Такие нарушения допущены судами первой и второй инстанций.

Судом признано установленным, что 22 февраля 2007 года между ООО «СтройРазвитие» и [REDACTED] А. заключен инвестиционный договор № 93/47-ИД на строительство жилого дома ориентировочной площадью 237,06 кв. м на земельном участке под дачное строительство, категория земель: земли сельхозназначения, общей ориентировочной площадью 1460 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, Лучинский с.о., северо-восточнее д. Давыдовское.

По условиям договора, с учетом дополнительных соглашений, стоимость инвестиционного объекта составляет 6749669 рублей, срок сдачи законченного строительством и принятого в эксплуатацию государственной комиссией жилого дома инвестору по соответствующему акту приема-сдачи – в течение 15 рабочих дней с даты сдачи жилого дома в эксплуатацию, но не позднее 01 марта 2008 года.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 26 июня 2014 года, имеющим в силу части 2 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации преюдициальное значение для настоящего дела, установлено, что 22 февраля 2012 года ООО «СтройРазвитие» и [REDACTED] подписали акт сдачи-приемки инвестиционного объекта (жилого дома) по инвестиционному договору от 22 февраля 2007 года. Акт подписан [REDACTED] с приложением замечаний относительно качества строительных работ.

05 сентября 2014 года истец обратился к ответчику с претензией об устранении выявленных в ходе проведения внесудебных исследований и судебной экспертизы недостатков, в разумный срок – до 02 февраля 2015 года. Претензия получена ответчиком 22 сентября 2015 года и оставлена ответчиком без ответа.

22 декабря 2014 года истец вручил представителю ответчика повторное требование об устранении недостатков.

Судом также признано установленным, что период просрочки устранения недостатков должен исчисляться с 03 февраля 2015 года и до дня принятия решения судом – 02 февраля 2016 года.

Разрешая заявленные исковые требования, суд первой инстанции со ссылкой на положения статей 330, 333 Гражданского кодекса Российской Федерации и разъяснения, содержащиеся в пункте 34 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 17 от 28 июня 2012 года «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», установив размер неустойки в сумме 73908875 рублей 55 коп., на основании заявления ответчика о ее снижении

пришел к выводу, что разумной и справедливой будет являться неустойка в размере 73908 рублей 87 коп. При этом суд признал необходимым учесть стоимость объекта долевого строительства, длительность просрочки, заявление представителя ответчика об уменьшении размера неустойки, компенсационный характер неустойки, отнесение неустойки к способу обеспечения исполнения обязательства.

Судебная коллегия, соглашаясь с таким выводом суда, указала, что, поскольку степень соразмерности заявленной суммы неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, суд вправе был дать оценку указанному критерию, исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств дела.

Однако судами первой и апелляционной инстанций не учтено следующее.

Согласно пункту 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений), суд вправе уменьшить неустойку, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

В абзаце втором пункта 34 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» разъяснено, что применение статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации по делам о защите прав потребителей возможно в исключительных случаях и по заявлению ответчика с обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение размера неустойки является допустимым.

При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3 и 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу части 1 статьи 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.

Бремя доказывания несоразмерности неустойки возлагается на ответчика.

При этом ответчик должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер убытков истца, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки. Истец для опровержения такого заявления вправе представить доводы, подтверждающие соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства.

Снижение размера неустойки не должно вести к необоснованному освобождению должника от ответственности за просрочку исполнения

обязательства и ответственности за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.

Между тем, в нарушение приведенных выше правовых норм судом оставлено без внимания, что в подтверждение устного заявления представителя ответчика в судебном заседании от 02 февраля 2016 года о снижении неустойки никаких доказательств исключительности случая, при котором имеются обстоятельства, препятствующие оплате законной неустойки и позволяющие уменьшить ее размер, а также указывающих о явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, ответчик не представил.

Кроме того судом не учтено, что при разрешении вопроса о соразмерности законной неустойки (ст.330 ГК РФ) последствиям нарушения обязательства соотношению с данным критерием оценки подлежит размер неустойки, не превышающий ее максимальный предел, установленный законом.

В соответствии с пунктом 5 статьи 28 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Таким образом, применительно к настоящему делу, вне зависимости от числа дней просрочки устранения недостатков, превышающих 34 дня, предельный размер неустойки ограничен законом ценой выполнения работы в сумме 6749669 рублей. Именно данная сумма, а не 73908875 рублей 55 коп., как о том указано судом, подлежала исследованию на предмет ее соразмерности последствиям нарушения ответчиком обязательства по устранению недостатков строительства жилого дома.

Однако такая оценка в решении суда отсутствует.

Суд также не привел мотивов, обосновывающих допустимость уменьшения размера взыскиваемой неустойки в 1000 раз.

Судом апелляционной инстанции указанные нарушения закона не устранены.

Допущенные судом и судебной коллегией нарушения норм материального права являются существенными, повлиявшими на исход дела, без устранения которых невозможно восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов [REDACTED] А. Поскольку обстоятельства, связанные с наличием исключительности случая для снижения неустойки судом не устанавливались, а также с учетом необходимости соблюдения

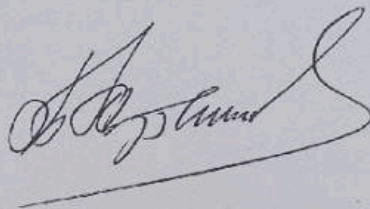
разумных сроков судопроизводства (ст.6.1 ГПК РФ) подлежит отмене апелляционное определение с направлением дела на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Руководствуясь статьей 387 и пунктом 2 части 1 статьи 390 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Тверского областного суда

постановил:

апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Тверского областного суда от 05 апреля 2016 года по делу по иску [REDACTED] к обществу с ограниченной ответственностью «СтройРазвитие» о взыскании неустойки за нарушение сроков устранения недостатков выполненных работ, штрафа отменить, дело направить на новое апелляционное рассмотрение в Тверской областной суд.

Председательствующий



А.Ю. Карташов

